

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6075/2539

นาย ไพบุลย์ หิรัญมุทรานนท์
นาง สิริพร เครือหลี
นาย เม่ง โกยกุล กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474

ป.วิ.พ. มาตรา 290

ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่1แม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อจำเลยที่2เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ก็ได้ความว่าจำเลยที่1และที่2เป็นสามีภรรยากันผู้ร้องได้อ้างในการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ครั้งแรกแล้วว่าจำเลยที่1และที่2เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายทรัพย์ที่โจทก์นำยึดทั้ง6รายการเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์มิได้คัดค้านที่ดินพิพาทจึงเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่1และที่2ถือว่าจำเลยที่1มีส่วนเป็นเจ้าของในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่1กับที่2อยู่ด้วยผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยเงินจากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290วรรคสี่ได้บัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนสิ้นระยะเวลา14วันนับแต่วันขายทอดตลาดทรัพย์สินระยะเวลา14วันนั้นนับแต่วันสิ้นสุดการขายทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวนั้นทั้งหมด โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับคดีรวม6รายการซึ่งมีที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วยและได้ขายทอดตลาดไปรวม4รายการในการขายทอดตลาดครั้งแรกคงเหลือที่ดินพิพาทซึ่งได้ขายทอดตลาดไปในการขายทอดตลาดครั้งที่สองดังนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้ามาก่อนวันขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาคราวนั้นในครั้งที่สองเป็นการยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนวันสิ้นสุด

การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวนั้นทั้งหมดผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่1ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกแม้หลังจากขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่2ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกเมื่อพ้นระยะเวลา14วันนับแต่วันขายทอดตลาดครั้งที่2ก็มิได้ทำให้สิทธิของผู้ร้องที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่1หมดไปเพราะผู้ร้องมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่1ได้ทั้งหมดตามคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินในครั้งแรกซึ่งศาลได้อนุญาตแล้ว

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันคืนเงินซื้อที่ดินพร้อมทั้งดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดิน 2 แปลง ที่จำเลยทั้งสองทำสัญญาจะขายตามฟ้องให้โจทก์ถ้าไม่อาจโอนได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ ต่อมาปรากฏว่าการโอนขัดข้องเพราะที่ดินเป็นชื่อของบุคคลอื่น และจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าเสียหาย โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับคดี 6 รายการ โจทก์ประมูลได้ 4 รายการ คือที่ดินโฉนดเลขที่ 1726, 5878 ที่ดินตามน.ส.3 เลขที่ 178 ที่ดินทั้งสามแปลงตั้งอยู่ที่ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงเรือนมุงสังกะสี ไม่มีเพดาน เลขที่ 7/3ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1726 และเลขที่ 5878 ในราคา1,100,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้น แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ยื่นคำขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่ดินที่โจทก์ในคดีนี้ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้วทรัพย์สิน

ที่โจทก์นำยึดเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้

โจทก์คัดค้านว่า หันระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวเกิดจากการสมยอมไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ จำเลยที่ 1 ยังมีทรัพย์สินอื่นอีก ทั้งผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ขอให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 คัดค้านว่า จำเลยที่ 1 ยังมีทรัพย์สินอื่นอีกนอกจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเฉลี่ยทรัพย์สินได้

ผู้ร้องได้รับส่วนเฉลี่ยแล้วจำนวนหนึ่ง จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้ผู้ร้องอีก ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เหลือคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ 2 ภรรยาของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์ประมูลได้ในราคา 300,000 บาท

โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินที่ได้จากการขายตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 ทั้งหมด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินอ้างว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินแล้ว ที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ซ้ำมาระหว่างเป็นภรรยาของจำเลยที่ 1 จึงถือว่าเป็นสินสมรสซึ่งจำเลยที่ 1 มีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยกันหนึ่ง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องหลังจากสิ้นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่
ขายทอดตลาด ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับว่า ให้ผู้ร้องมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินในเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันที่ 25 มกราคม 2538

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำเลยทั้งสองในคดี
นี้ ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษตามยอมในคดีหมายเลขแดงที่
48/2534 ของศาลจังหวัดกระบี่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์
โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองเพื่อขายทอดตลาด
ชำระหนี้ให้แก่โจทก์รวม 6 รายการ ต่อมาวันที่ 28 มกราคม 2534 เจ้าพนักงานบังคับ
คดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองที่ยึดมาได้ทั้ง 6 รายการ ศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ขายได้รวม 4 รายการ ส่วนอีก 2 รายการไม่อนุญาตให้ขาย และให้ประกาศ
ขายทอดตลาดใหม่คือที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ที่มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และบ้านเลขที่ 7/9 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ดังกล่าว ต่อมาวัน
ที่ 15 ตุลาคม 2535 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินศาลชั้นต้น มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้
ร้องเฉลี่ยทรัพย์สินได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536 และผู้ร้องได้รับส่วนเฉลี่ยจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกไปแล้ว วันที่ 25 มกราคม 2538 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เหลือให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ที่มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ส่วนบ้านเลขที่ 7/9 โจทก์ขอถอนการยึดโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ในราคา

300,000 บาทวันที่ 1 มีนาคม 2538 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินที่ได้จากการขายทอดตลาดในครั้งที่ 2

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่าผู้ร้องมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในครั้งที่ 2 คือที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ที่มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 จะมีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ก็ได้ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภรรยา กัน ผู้ร้องได้อ้างในการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งแรกแล้วว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภรรยา กันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดทั้ง 6 รายการเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์มิได้คัดค้าน ที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 จึงเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถือว่าจำเลยที่ 1 มีส่วนเป็นเจ้าของในที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ซึ่งเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 2 อยู่ด้วย ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยเงินจากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 ซึ่งเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นและการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 แม้จะพ้นกำหนด 14 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกและผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 พ้นกำหนด 14 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 ก็ตามแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคสี่ ได้บัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์สินก่อนสิ้นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลา 14 วันนั้นนับแต่วันสิ้นสุดการขายทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวนั้นทั้งหมด ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศฎีกาที่ 464/2514 ระหว่างบริษัท ยางไฟร์สะโตน (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์บริษัทสหยู่งเส็งบราเดอร์ส จำกัด กับพวกจำเลย คดีนี้โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับคดีรวม 6 รายการ ซึ่งมีที่ดินโฉนดเลขที่ 1732 รวมอยู่ด้วย และได้ขายทอดตลาดไปรวม 4 รายการ ในการขายทอดตลาดครั้งแรกคงเหลือที่ดิน

โฉนดเลขที่ 1732 ซึ่งได้ขายทอดตลาดไปในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง ดังนั้น เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้ามาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 จึงเป็นการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เข้ามาก่อนวันขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาคราวนั้นในครั้งที่สอง เป็นการยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนวันสิ้นสุดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวนั้นทั้งหมด ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์อีก แม้หลังจากขายทอดตลาดทรัพย์ครั้งที่ 2 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์อีกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 พ้นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดครั้งที่ 2 ก็มีได้ทำให้สิทธิของผู้ร้องที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยที่ 1 หดไป เพราะผู้ร้องมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ได้ทั้งหมดตามคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในครั้งแรกซึ่งศาลได้อนุญาตแล้ว ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น อีกเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งที่สองเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 ด้วยนั้น ชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ